

1503494-66.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Nelson Augusto Bernardes de Souza

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... forma, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas imputado ao réu. Ele tinha em depósito, para fins de tráfico, 03 porções da droga vulgarmente conhecida como "maconha", (pesando 897,6g), 105 porções da droga vulgarmente conhecida como "maconha", (pesando 179,1g), e 02 (duas) porções da droga vulgarmente conhecida como "maconha", (pesando 91g), sem autorização e ou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

3ª Vara Criminal

Rua Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Bloco "D" - sala 38 - Jardim Santana

CEP: 13088-901 - Campinas - SP

Telefone: (19)-3756-3727 - E-mail: campinas3cr@tjsp.jus.br

1503494-66.2021.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503494-66.2021.8.26.0548

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

VINÍCIUS ALVES RODRIGUES COELHO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nelson Augusto Bernardes de Souza

Vistos.

GUILHERME LUCAS PEREIRA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput da Lei n. 11.343/06 e artigo 329 do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 05 de novembro de 2021, às 13h00, na Rua Montese, nº 751, Vila Castelo Branco, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, GUILHERME LUCAS PEREIRA SILVA tinha em depósito, para fins de tráfico, 03 porções da droga vulgarmente conhecida como "maconha", (pesando 897,6g), 105 porções da droga vulgarmente conhecida como "maconha", (pesando 179,1g), e 02 (duas) porções da droga vulgarmente conhecida como "maconha", (pesando 91g), sem autorização e ou desacordo com determinação legal e regulamentar.

O acusado foi notificado (fls. 106) e apresentou Defesa Prévia (fls. 108/112). A denúncia foi recebida (fls. 119/121) e o réu foi devidamente citado (fls. 133). Regularmente processados os autos, realizou-se audiência VIRTUAL, conforme

permissão da Resolução nº 314 e 329 de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, e dos Comunicados CG nº 284/2020 e 317/2020 do TJSP, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, e o réu interrogado. Ao final, as partes apresentaram seus memoriais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido inicial é procedente.

As provas carreadas aos autos comprovam que o réu praticou o crime de tráfico de drogas que lhe é imputado.

Vejamos.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 12/15, pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 16,17 e 18 e pelo Auto de Exame químico-toxicológico de fls. 83/85 positivo para maconha.

Quando interrogado, em Juízo, o acusado negou os fatos. Afirmou que estava com seu amigo Vinicius indo para casa de outro colega chamado Marcelo, no intuito de consumirem maconha. Disse que Marcelo saiu para comprar refrigerante, e logo depois voltou alegando que a polícia estava na rua. Afirmou não saber se Marcelo vende entorpecentes. Aduziu que saiu correndo juntamente com Vinicius e Marcelo. Narrou que subiu telhado de uma casa vizinha à casa de Marcelo juntamente com Vinicius, sem saber para que lado Marcelo havia se evadido. Falou que os policiais entraram na casa, momento em que desceu junto com Vinicius do telhado. Negou que estivesse carregando uma mochila com drogas, e que não viu nenhuma mochila em cima do telhado da casa que estava. Aduziu não ter visto nenhuma mochila na residência de Marcelo, e que somente quando foi levado para fora da casa, viu um dos policiais com uma mochila. Relatou que não viu onde o policial pegou a mochila, mas viu o policial saindo da casa segurando essa mochila. Aduziu não ter nenhuma ofensa à sua integridade física ou psicológica.

A negativa, do réu, em Juízo, restou isolada e desmentida pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O policial militar Christiano Rosolen, em Juízo, afirmou que durante patrulhamento na Vila Castelo Branco, observou três indivíduos parados em uma esquina. Disse que no momento que os indivíduos avistaram a viatura, saíram correndo entrando em algumas casas, e pulando sobre muros e telhados. Aduziu que sua equipe foi até a rua de baixo, e observou que dois dos indivíduos estavam em cima do telhado da casa nº 751. Narrou que um dos indivíduos identificado como Guilherme, estava com uma mochila nas costas. Informou que o proprietário do imóvel autorizou a entrada da equipe na referida residência, sendo que, quando a equipe entrou no quintal do imóvel, os dois indivíduos desceram do telhado, porém Guilherme já não se encontrava mais com a mochila nas costas. Contou que segundo indivíduo foi identificado como Vinicius. Disse que o CB. PM. Emerson subiu no telhado da residência, e encontrou a mochila que estava nas costas de Guilherme, em cima do telhado. Aduziu que dentro da referida mochila foram encontrados 3 tijolos de substância aparentando ser maconha, 105 porções de substância aparentando ser maconha embaladas em plástico, 2 porções de substância aparentando ser maconha sem embalagem, um relógio, uma faca, uma balança digital e R\$ 36,00 em dinheiro. Afirmou que cada um dos abordados portava um aparelho de telefone celular, e que Vinicius também estava em posse da quantia de R\$ 30,00 em dinheiro. Contou que ao serem questionados, no local, os indivíduos negaram que fossem os responsáveis pela mochila. O terceiro indivíduo não foi localizado.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Emerson Braz Cardoso, em

Juízo.

Dessa forma, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas imputado ao réu. Ele tinha em depósito, para fins de tráfico, 03 porções da droga vulgarmente conhecida como "maconha", (pesando 897,6g), 105 porções da droga vulgarmente conhecida como "maconha", (pesando 179,1g), e 02 (duas) porções da droga vulgarmente conhecida como "maconha", (pesando 91g), sem autorização e ou desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os policiais militares afirmaram que ao realizarem patrulhamento de rotina no local dos fatos, avistaram três indivíduos parados na esquina, e eles, ao avistarem a guarnição, saíram correndo pulando pelos muros e telhados das residências. Aduziram que avistaram Guilherme, no telhado de uma casa, portando uma mochila em suas costas. Dissera que determinaram que descessem do telhado e, nesse momento, Guilherme não portava mais a mochila. Afirmaram que ao verificarem a mochila encontrada no telhado, constataram que em seu interior havia 3 tijolos de maconha, 105 porções de maconha embaladas em plástico, 2 (duas) porções de maconha sem embalagem, um relógio, uma faca, uma balança digital e R\$ 36,00 em dinheiro. Aduziram que ao indagarem Guilherme e Vinícius, ambos negaram serem os proprietários da mochila.

Lado outro, a quantidade de droga encontrada (03 porções de maconha, pesando 897,6g; 105 porções de maconha pesando 179,1g; e 02 porções de maconha pesando 91g), além do local onde o réu estava e as circunstâncias da prisão, indicam a finalidade da mercancia ilegal. Nenhum usuário, a princípio, porta tanta droga para consumo próprio.

Não se pode desmerecer o depoimento dos policiais. São eles agentes do Estado incumbidos de reprimir a criminalidade. Quando prestam depoimentos uníssonos, coerentes e seguros, sem que haja motivo para acreditar que querem incriminar pessoa inocente, devem ser aceitos como meio de prova hábil a embasar decreto condenatório. Entender diversamente, invalidando a prova oral simplesmente por ter sido fornecida por policiais seria desprezar a atividade policial, com consequente aumento da impunidade, já que diversos crimes têm apenas policiais como testemunhas.

Neste sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL JUDICIAL APTA A MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA. Materialidade e autoria comprovadas com relação ao crime de lesão corporal de natureza leve. Circunstâncias do caso concreto indicam o dolo adequado à espécie. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ

(AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10). Improvimento do recurso defensivo. (TJ-SP - APL: 00069180720138260344 SP 0006918-07.2013.8.26.0344, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 02/03/2016, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 08/03/2016) - (Grifei).

Eventuais e pequenas contradições quanto a fatos secundários nos relatos policiais são irrelevantes e normais. O que importa para a higidez da prova é a coesão das versões em seu conteúdo principal.

Em face das provas produzidas, inviável o acolhimento das teses defensivas e a desclassificação para porte de entorpecente e, comprovadas autoria e materialidade delitivas, de rigor a procedência do pedido inicial.

A negativa do réu restou isolada e desmentida pelas provas produzidas nos autos, inclusive pelas imagens juntada aos autos (fls. 18) e devidamente periciadas pelo instituto de criminalística (fls. 162/164). Diferentemente do afirmado pela defesa técnica do réu, as imagens, ao contrário de infirmar a fala dos milicianos, comprova que os fatos efetivamente ocorreram da forma por eles narrada por ocasião de seus depoimentos em Juízo. De acordo com os policiais, o acusado foi avistado na companhia de outros dos indivíduos, sendo que todos correram ao perceber a presença policial. Narraram que dois dos indivíduos subiram no telhado de uma residência, onde foram abordados. Disseram que Guilherme portava uma mochila e que, ao descer do telhado, por determinação policial, ele não portava mais o objeto. Contaram que um dos policiais subiu no telhado e encontrou a mochila, dentro da qual estava o entorpecente narrado na denúncia.

Pois bem, como afirmado pela defesa técnica do réu, verifica-se às 13h03min (imagem 1700) um dos policiais ingressa na residência. Passado algum tempo, às 13hs11min (imagem 2179) o policial retorna, agora com uma mochila em suas mãos e a exhibe aos indivíduos detidos. Desta forma, as imagens demonstram que os fatos se deram exatamente como narrado pelos policiais: os réus foram abordados, sendo-lhes determinado que descessem do telhado. Guilherme já não mais portava a mochila, que foi deixada em cima do telhado. Um dos policiais subiu no telhado, pegou a mochila e a apresentou ao acusado.

Importante destacar que embora não seja possível, através das imagens juntadas aos autos, ver o acusado em cima do telhado, ele confirmou, em Juízo, que ao ver guarnição policial empreendeu fuga e subiu no telhado, descendo, posteriormente, por determinação policial.

Por outro lado, não foi produzida qualquer prova apta a infirmar a fala dos policiais, que disseram que Guilherme portava a mochila. Não há qualquer indício de que os policiais possam estar faltando com a verdade. Ao contrário, todo o depoimento policial foi corroborado por provas produzidas nos autos e, inclusive, pelo interrogatório do acusado.

Assim, as provas produzidas foram aptas a comprovar a responsabilidade do réu pelos fatos narrados na denúncia, não sendo possível falar em absolvição por falta de provas. Comprovadas autoria e materialidade delitivas, de rigor a condenação do réu.

Anoto, por fim que embora tenha constado na denúncia, a imputação ao réu de violação ao artigo 329, do Código Penal, observa-se ter ocorrido erro material, uma vez que nenhum fato correspondente ao tipo penal em questão foi descrito na denúncia, que apenas discorreu sobre o crime de tráfico de drogas, sendo neste sentido, inclusive a manifestação da nobre Promotora de Justiça.

Passo a dosar a pena.

Atento aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, anoto não haver agravantes ou atenuantes. O réu é primário (fls. 44).

Na terceira fase, sendo o acusado primário e não havendo indicação de que integre organização criminosa, além de não haver qualquer prova no sentido de que ele se dedique ao tráfico de forma contumaz e permanente, considerando, ainda, que a quantidade de entorpecente com ele encontrada não é expressiva e/ou diversificada, nos termos do § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343, reduzo a sua pena em 2/3 (dois terços) resultando, em definitivo, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Cabe destacar que em caso análogo, no qual o réu transportava cerca de 990 gramas de cocaína, houve determinação do STF, em sede Recurso Ordinário de Habeas Corpus n. 197905, para aplicação da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06. Há vários outros precedentes desta Corte e do STJ neste sentido, ou seja, quantias mais expressivas de droga com o reconhecimento do privilégio.

Também decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓS, NÃO PERMITEM AFERIR A DEDICAÇÃO DO ACUSADO À ATIVIDADE CRIMINOSA E, PORTANTO, NÃO SE PRESTAM PARA JUSTIFICAR O AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAR A FRAÇÃO DESSE BENEFÍCIO. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Nos termos da atual jurisprudência da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, fixada, quando do julgamento do RESP n. 1.887.511/SP, a elevada quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do Acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas. Portanto, inexistentes outras características da conduta deletéria aptas a amparar conclusão nesse sentido, tal como ocorreu na espécie, não há falar em afastar o benefício ou modular a fração dessa aquém do mínimo legal. 2. Agravo regimental desprovido.". (STJ: RECURSO ESPECIAL Nº 1925096 , julgado em 17/08/2021)" - grifei

No mesmo sentido decidiu o TJSP, em julgamento de caso originado nesta Vara Criminal, apreensão de 5,77 kg de maconha ao dispor que: "Porém, em que pese estivesse o réu a transportar expressiva quantidade de droga, quase seis quilos, a prova produzida na instrução nada revelou quanto ao envolvimento dele com organização criminosa ou que se dedicasse com habitualidade à prática de crimes, motivo pelo qual cabe aplicar a redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, adotando-se o índice de um sexto, considerada a quantidade do entorpecente, que permitiria atingir grande número de usuários, de tal modo a se alcançar um total definitivo de quatro anos e dois meses de reclusão e quatrocentos e dezesseis dias-multa, no piso mínimo, o que inviabiliza a imposição de sanções alternativas, as quais, na hipótese, nem seriam socialmente recomendáveis" (Apelação Criminal 1500824-89.2020.8.26.0548; Relator: Mário Devienne Ferraz; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/12/2020) - grifei.

Em caso análogo, também em julgamento de caso originado nesta Vara Criminal, apreensão de 838 porções de cocaína, decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo: "Tráfico de drogas Materialidade e autoria demonstradas - Conjunto probatório

satisfatório - Pena-base fixada no mínimo - Confissão do réu - A quantidade de drogas somente deve ser considerada na primeira fase de aplicação da pena e não impede a aplicação do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Regime aberto Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e multa - RECURSO DA DEFESA PROVIDO" (Apelação Criminal 1501577-46.2020.8.26.0548; Relator: Heitor Donizete De Oliveira ; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19 de outubro de 2021) - grifei.

Por fim, vale transcrever recente decisão do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 48,5 G DE COCAÍNA, 298,7 G DE LANÇA-PERFUME, 114,1 G DE MACONHA, 11,3 KG DE LANÇA PERFUME (GALÃO), 1.471,2 G DE COCAÍNA, 6.662,7 G DE MACONHA (TIJOLO), 1.014 G DE MACONHA, 80,2 G DE MACONHA, 72 G DE MACONHAS, 08 G DE COCAÍNA (EPENDORF) E 586,8 G DE LANÇA PERFUME (FRASCO). PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PRÉ-QUESTIONAMENTO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PACIENTE PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES. REGIME ABERTO E PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. Ordem parcialmente concedida nos termos do dispositivo. (HC Nº 731.698 – SP – 2022/0085932-2, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 06/06/2022, Superior Tribunal de Justiça) – grifei.

O dia-multa valerá o mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o réu GUILHERME LUCAS PEREIRA SILVA a cumprir pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no patamar mínimo, por ter violado o artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista o montante da pena fixado e, também, levando em consideração tratar-se de tráfico privilegiado e de pequenas proporções, será o ABERTO. Poderá o acusado aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade.

Ainda, anoto ser possível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Justifico.

O Supremo Tribunal Federal (HC 97.256) reconheceu a inconstitucionalidade da parte final do artigo 44 da lei 11.343/06 (...vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos). Vale frisar, inclusive, que a Corte maior no julgamento do HC 111.840 declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º, do artigo 2º, da Lei 8.072/90, o qual prevê que a pena para o crime de tráfico será cumprida inicialmente em regime fechado. Vale citar alguns julgados sobre o tema: "(...) a partir do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do referido HC nº 97.256/RS, em que se admitiu a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, impõe-se, neste caso, a adequação também do regime, a fim de que sejam observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação da sanção penal, com a fixação de regime prisional mais brando, compatível com a benesse concedida justamente para evitar o encarceramento" (STJ, HC nº 237.074/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 08.5.2012). "Nesse contexto, nas hipóteses em que se verificar a viabilidade da conversão da pena privativa de liberdade em medida restritiva de direitos, não deve existir impedimento para a fixação do regime inicialmente aberto no cumprimento da pena." (STJ, HC 213.288/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 22.5.2012). "(...) a Sexta Turma desta Corte adotou o entendimento de que, ante o quantum de pena aplicado, é possível a fixação do regime semiaberto ou o aberto para o início do cumprimento da reprimenda reclusiva, em conformidade com previsto no art. 33 do Código Penal (HC nº 118.776/MG, da relatoria do Ministro Nilson Naves, julgado em 18.3.2010), bem como a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos." (STJ, HC nº

189.931/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 22.5.2012). "Ocorre que, em recentes julgados, esta Segunda Turma concedeu a ordem a pacientes condenados pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, com afastamento da regra do art. 2º, §1º, da Lei. 8.072/1990 (redação dada pela Lei 11.464/2007), que determina o cumprimento no regime inicial fechado, para permitir-lhes que iniciem o cumprimento das suas reprimendas no regime aberto, porque presentes, no caso concreto, os requisitos previstos no art.33, II, c, do Código Penal" (STF, HC 109.343/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, v.u., j.03.4.2012)".

Mais recentemente, o STF reconheceu no julgamento do Habeas Corpus 125.188 a possibilidade de concessão de regime aberto com substituição da pena corporal pela restritiva em casos de tráfico privilegiado. Ainda, é importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 600, analisado sob o rito dos recursos repetitivos, assentou entendimento, aliando-se ao que foi decidido pelo STF no HC 118.533/MS, que o tráfico privilegiado não é equiparado a hediondo.

Assim, ante tais decisões da Corte Suprema e do STJ, o magistrado deve analisar, caso a caso, os requisitos legais para a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos, especificados no artigo 44 do Código Penal. Dispõe o inciso VI do mencionado artigo ser possível a substituição quando todas as circunstâncias previstas forem favoráveis, inclusive culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias do crime. Não se olvide que o tráfico de drogas é o tipo de crime em que seus agentes estão sempre escalonados em hierarquia que vai dos pequenos traficantes de rua aos grandes chefes que comandam uma organização. Assim, é necessário aferir, no caso concreto, qual a situação exata do condenado.

No caso em tela, verifica-se ser o tráfico apurado de pequenas proporções, não sendo expressiva a quantidade de droga apreendida. Ainda, não há prova de que a sentenciada integre organização criminosa e seja dela membro importante ou ocupante de função de relevo. Por fim, foi reconhecido o tráfico privilegiado. Portanto, possível a substituição da pena corporal ante o preenchimento de todos os requisitos legais.

Assim, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito consistentes em prestação de serviço a comunidade pelo tempo da condenação e prestação pecuniária de um salário mínimo a uma entidade assistencial a ser indicada pelo juízo da Execução.

Por fim, anoto que se a situação concreta do condenado e as circunstâncias do crime fossem outras, a fixação da pena e a substituição poderiam não ter ocorrido.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do réu.

Decreto a perda de eventuais valores apreendidos, na forma da lei.

Custas na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, intime-se o réu para o pagamento da multa e expeça-se guia para início da execução.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Campinas, 29 de junho de 2022.

NELSON AUGUSTO BERNARDES DE SOUZA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA